

△△△△공단 상임감사

권고 1

제 목	유연근무 사용 관련 △△절차 이행 소홀
소 관 기 관	△△처 △△부
조 치 기 관	△△처 △△부
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 일하는 문화 개선을 통해 직원과 가족의 행복도를 높이고, 조직몰입 유도를 통한 업무 효율성과 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 기여하고자 2017년부터 유연근무제를 시행하고 있다.

공단 유연근무 유형 중 2. 탄력근무제 ③번 근무시간선택형은 주 40시간 근무를 원칙으로, 출퇴근시각·근무시간·근무일을 자율 조정하여 근무일별 출퇴근시각, 근무시간이 다를수 있어, 유연근무자는 유연 근무일에 교육명령, 당직명령 및 공휴일이 포함될 경우 주 40시간 근무 원칙에 위배되지 않도록 주의하여야 한다.

감사일 기준(2025. 4. 4.) 공단에서 유연근무를 사용하는 직원 중 ③번 근무시간 선택형 사용자는 총 176명이고 전체 유연근무자(726명) 중 24.3% 이다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」(이하 ‘규칙’이라 한다) 제10조(근무시간)①항에서는 직원의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 9시부터 18시까지 1일 8시간, 주 40시간으로, 4주 이내 탄력적 근로시간제(이하 ‘근무계획수립 단위기간’이라 한다)로 규정하고 있고, 같은 규칙 제11조(근무시간의 변경 및 연장) 제5항에서는 유연근무의 실시 범위, 유형, 실시 절차와 그 밖에 필요한 사항은 [별표 1]을 따른다고 명시하였다.<개정 2023.3.27.>

같은 규칙 [별표 1] 및 △△△△부-300호(2019.1.24.) 「2019년 유연근무 운영계획」에서는 유형근무제를 3가지 유형으로 구분하고 2번 탄력근무제는 주 40시간 근무를 원칙으로, 출퇴근시각·근무시간·근무일을 자율조정 할 수 있도록 하였다.

또한, 같은 규칙 [별표 1] 탄력근무제 기간 및 사용방법에 따르면, 실시기간 중 교육명령, 당직명령 등이 포함되어 있을 경우 해당일의 근무시간은 기본근무 형태(9:00~18:00)로 하여, 주 40시간 준수에 위배되지 않도록 다른 근무일의 근무시간을 조정하도록 하였고, 근무시간이 8시간 미만인 날이 공휴일인 경우 해당일의 근무시간만큼 근무한 것으로 처리하고, 근무시간이 8시간 초과한 날의 공휴일이 경우 8시간은 근무한 것으로 처리되며 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 공제하도록 하였으며, 유연근무가 해당되는 날 업무상 출장 또는 노사가 공동으로 개최하는 각종 협의회 참석으로 인한 공가 시 유연근무를 한 것으로 한다고 명시하였다.<아래 그림 참조>

아울러, △△부-921호(2025. 1. 24.) 「유연근무 점검에 따른 복무사항(유연근무) 강조」에서는 △△부에서 자체점검(유연근무자의 업무도우미 앱 출·퇴근 입력 여부 등)한 사항을 공유하며, 유연근무자가 준수하여야 할 복무 사항을 강조하였다.

□ 유연근무제 유형 중 탄력근무제 근무 유형

유연근무 유형	세 부 내 용
2. 탄력근무제 ➡ 주 40시간 근무, 출퇴근시간 근무시간 근무일을 자율조정	
② 시차출퇴근형	◆ 주 5일 ➡ 1일 8시간 ➡ 출퇴근시간 조정 예) 7시 출근 → 16시 퇴근, 10시 출근 → 19시 퇴근, 8시 출근 → 17시 퇴근 등
③ 근무시간선택형	◆ 주 5일 ➡ 1일 8시간에 구애받지 않음 ➡ 출퇴근시간 조정 예) 수~목: 8시 출근 → 18시 퇴근, 금: 8시 출근 → 16시 퇴근 등
④ 집약근무형	◆ 주 5일미만 ➡ 1일 8시간에 구애받지 않음 예) 월~목: 8시 출근 → 19시 퇴근(4일, 40시간 근무)
⑤ 재량근무형	◆ 프로젝트 수행으로 주 40시간 인정 ➡ 출퇴근 의무 없음 - 고도의 전문적 지식과 기술이 필요하여 업무수행 방법이나 시간배분을 담당자의 재량에 맡길 필요가 있는 분야 예) 방송제작, 디자인, 연구업무 등

□ 기간 및 사용방법

- 탄력근무제 : 1주일 이상을 원칙으로 하되, 1일 단위도 가능
 - 실시기간 중 교육명령, 당직명령 등이 포함되어 있을 경우 해당일의 근무시간은 기본근무형태 (09:00 ~ 18:00)로 함
 - 주40시간 준수에 위배되지 않도록 다른 근무일의 근무시간 조정
- 주중 공휴일이 있거나 연가 사용 시 근무시간 계산
 - 주중에 연가를 사용할 경우, 8시간 근무일에 사용하는 것이 원칙임
 - 불가피하게 근무시간이 8시간 미만인 날에 연가를 사용하는 경우 해당 근무시간만큼 해당일 연가에서 공제
 - 근무시간이 8시간을 초과하는 날에 연가를 사용하는 경우 연가(1일) 처리하고, 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 추가 공제

※ 예시

- 10시간 근무일에 연가 사용시 = 1일(연가)+2시간(연가추가공제)
- 6시간 근무일에 연가 사용시 = 6시간(연가공제)

- 반일연가(오전·오후)는 통상적인 근무시간(09:00~18:00)인 경우에만 사용 가능하며, 그 밖의 경우에는 연가(외출, 조퇴, 지참)를 시간단위로 사용하여야 함
- 근무시간이 8시간 미만인 날이 공휴일인 경우 해당일의 근무시간만큼 근무한 것으로 처리됨
 - ※ 동일 주간 8시간 초과 근무일의 초과시간분에 대해서는 상계처리 되지 않음
- 근무시간이 8시간 초과한 날이 공휴일인 경우 8시간은 근무한 것으로 처리되며, 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 공제

※ 예시

- 10시간 근무일이 공휴일인 경우 = 1일(정상근무)+2시간(연가공제)
- 6시간 근무일이 공휴일인 경우 = 6시간(정상근무)
- ↳ 단, 동일주간내 10시간 근무일의 경우 10시간을 정상근무 해야함

- 유연근무가 해당되는 날 업무상 출장 또는 노사가 공동으로 개최하는 각종 협의회 참석으로 인한 공가 시 유연근무를 한 것으로 한다.

[그림] 유연근무제 유형 및 핵심시간 내용 발췌

따라서, 유연근무자는 8시간을 초과하는 유연근무일에 비상근무, 교육명령, 당직명령이 포함될 경우 근무계획을 기본근무형태(9:00~18:00)로 변경하여야 하고, 유연근무일의 근무시간이 8시간을 초과하는 날이 공휴일인 경우 8시간을 초과하는 시간만큼 연가에서 공제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2025. 1. 1.부터 감사일 현재(2025. 4. 4.)까지 2.탄력근무제 ③근무시간선택제를 사용중인 유연근무자를 대상으로 당직·비상근무, 교육명령, 당직휴무에 따른 근무형태 조정 현황 및 8시간을 초과하는 근무일이 공휴일인 경우 8시간을 초과하는 시간의 연가 공제 현황을 점검하였다.

[표 1] 처·실·본부·사무소의 근무시간선택형 유연근무자의 근무계획 미변경 및 연가 미공제 현황

(기간 : 2025.1.1.~감사일 현재(2025.4.4.))

구분	소속	유연근무 인원	근무계획 미변경 인원	연가 초과 공제 미이행 현황	비고
계		138명	36명	112명	
1	△△△	4명	-	4명	
2	△△△	6명	-	3명	
3	△△△△△	21명	-	21명	
4	△△△	6명	-	4명	
5	△△△△△	5명	1명	-	
6	△△△△△△	4명	1명	4명	
7	△△△△△	4명	-	4명	
8	△△△△△	10명	9명	10명	
9	△△△△△	7명	7명	6명	
10	△△△△△△△	5명	1명	3명	
11	△△△△△	10명	10명	10명	
12	△△△△△	6명	-	6명	
13	△△△△△△	3명	-	3명	
14	△△△△△	3명	2명	-	
15	△△△	3명	-	2명	
16	△△△△△△	8명	1명	8명	
17	△△△△△△	1명	-	-	
18	△△△△△△	3명	1명	-	
19	△△△△△△	4명	-	4명	
20	△△△△△△	1명	-	1명	
21	△△△	1명	-	1명	
22	△△△△△	1명	-	1명	
23	△△△△△△△	21명	2명	17명	
24	△△△△△△△	1명	1명	-	

※ 자료출처 : 관련 부서 제출자료 재구성 / 해당없음 “-”

그 결과, 2025. 1. 1부터 감사일 현재(2025. 4. 4.) 2.탄력근무제 ③근무시간 선택제 유연근무를 사용한 직원은 총 176명이다.

그런데, 이 중 138명의 직원이 상기 [표 1]과같이 근무계획 변경 및 연가 초과 공제를 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

세부내역으로, 총 11개의 처·실·본부 및 사무소의 36명의 직원은 8시간을 초과하는 유연근무일에 교육명령, 당직명령이 포함되었음에도 근무계획 변경을 이행하지 않았고,

총 112명의 직원은 8시간을 초과하는 유연근무일에 공휴일이 포함되었음에도 사전 근무계획을 변경하거나 8시간을 초과하는 시간만큼 연가 공제를 이행하지 않은 사실이 있다.

따라서, 공단 복무규칙에 따라 유연근무일에 교육명령, 당직명령 및 공휴일이 중복되었음에도 근무계획 변경 또는 연가 초과 사용을 하지 않은 직원에 대하여 사후 연가 차감 등 복무 현행화를 하여야 하나,

공단 복무규칙의 근무시간이 8시간을 초과하는 유연근무일에 공휴일이 포함된 경우 8시간을 초과하는 시간만큼 연가 공제 조항은, 근로기준법 제 55조 제2항 및 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 정한 공휴일에 대한 유급휴일 보장과 다르게 해석될 수 있어,

관련부서(△△부)에서는 관련 법령 검토, 타 기관 사례를 참고하여 유연근무 제도 규칙 개정 등 유연근무제 관리 개선 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관계기관(관련자) 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△처 △△부는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 유연근무제

운영 방법에 대하여 직원 교육을 강화하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하는 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

△△△△처 △△팀에서는 근로기준법 제55조 제2항, 같은 법 시행령 제30조 제2항에 따라 휴일을 시간 단위가 아닌 일(日) 단위로 규정하고 있고, 통상근로자의 연차 유급 휴가에 관한 근로기준법 제60조 역시 연차유급휴가를 ‘일’ 단위로 규정되어 있어, 8시간을 초과하는 유연근무일의 연가 차감은 법에 반한다는 의견을 제시하였다.(2025. 5. 26.)

조치할 사항

이사장(△△처 △△부장)은 복무규칙에 명시된 근무시간이 8시간을 초과하는 유연근무일에 교육명령, 당직명령 및 공휴일이 포함된 경우 근무계획을 변경하거나 8시간을 초과하는 시간만큼 연가 공제 조항과 관련하여, 현재 근로기준법과 해석의 차이가 발생하는 부분에 대한 법령 검토, 타기관 사례 분석 및 상위기관 해석 등을 통해 유연근무제 관련 규칙 개정 및 개선 사항을 마련하시기 바랍니다. (권고)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「복무규칙」

- 제10조(근무시간) ① 직원의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 9시부터 18시까지 1일 8시간, 주 40시간으로 하며, 4주 이내 탄력적 근로시간제(이하 “근무계획수립 단위기간”이라 한다)로 한다. <개정 2023. 3. 27., 2023. 12. 11.>
- 제11조(근무시간의 변경 및 연장) ① 이사장은 직무의 내용 또는 특수한 사정으로 인하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간을 변경 또는 연장할 수 있다. <개정 2019. 1. 18., 2023. 3. 27.>
- ② 사무소에 근무하는 직원의 근무시간은 해당 사무소장이 이사장의 승인을 얻어 따로 정할 수 있다. <개정 2023. 3. 27.>
- ③ 직원은 제10조제1항에 따른 통상의 근무시간을 변경하는 근무(이하 “유연근무”라 한다)를 신청할 수 있다.
- ④ 직원이 유연근무를 신청하는 경우 부서장은 업무수행에 특별한 지장이 없으면 이를 승인하여야 하며, 유연근무를 이유로 그 직원의 승진 및 근무평정 등에서 부당한 불이익을 주어서는 아니 된다.
- ⑤ 유연근무의 실시 범위, 유형, 실시 절차와 그 밖에 필요한 사항은 별표 1을 따른다. <개정 2023. 3. 27.>

유연근무제 유형 및 개념

□ 3개 유형_7가지 근무형

유연근무 유형	세 부 내 용
1. 시간제근무 ➡ 주 40시간미만 근무	
① 시간제근무	◆ 주 40시간보다 짧은 시간 근무 예) 주 2~4일 근무, 오전 또는 오후 근무 등 ※ 부서장은 소관 이사 승인
2. 탄력근무제 ➡ 주 40시간 근무, 출퇴근시각·근무시간·근무일을 자율조정	
② 시차출퇴근형	◆ 주 5일 ➡ 1일 8시간 - 출퇴근시각 조정 예) 7시 출근 → 16시 퇴근, 10시 출근 → 19시 퇴근, 8시 출근 → 17시 퇴근 등
③ 근무시간선택형	◆ 주 5일 ➡ 1일 8시간에 구애받지 않음 - 출퇴근시각 조정 예) 수~목: 8시 출근 → 18시 퇴근, 금: 8시 출근 → 16시 퇴근 등
④ 집약근무형	◆ 주 5일미만 ➡ 1일 8시간에 구애받지 않음 예) 월~목: 8시 출근 → 19시 퇴근(4일, 40시간 근무)
⑤ 재량근무형	◆ 프로젝트 수행으로 주 40시간 인정 ➡ 출퇴근 의무 없음 - 고도의 전문적 지식과 기술이 필요하여 업무수행 방법이나 시간배분을 담당자의 재량에 맡길 필요가 있는 분야 예) 방송제작, 디자인, 연구업무 등
3. 원격근무제 ➡ 특정한 근무 장소에 제한받지 않고 정보통신망을 이용하여 근무	
⑥ 재택근무형	◆ 사무실이 아닌 자택에서 근무 - 특정 기간 동안 몸이 불편하거나 육아 등으로 출근이 어려울 경우 원격으로 처리할 수 있는 업무
⑦ 스마트워크 근무형	◆ 자택 인근 스마트워크센터 등 별도 공간에서 근무 - 정보통신기술을 이용, 사무실이 아닌 장소에서 근무

※ ④, ⑤, ⑥, ⑦은 심의위원회 승인절차 필요

유연근무제의 운영 방법

□ 시행대상: 전 직원

○ 직원

(공무직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 공무직 및 기간제 직원을 포함한다. 이하 같다.)

○ 「고용정책 기본법」에 따른 사업참여자

□ 승인절차

유연근무 유형	유연근무 승인
① 시간제 근무 ② 시차출퇴근형 ③ 근무시간선택형	○ 직원, 부서장 ▪ 신청 → 부서장 승인 ※ 부서장 ‘시간제근무’는 소관이사 승인
④ 집약근무형 ⑤ 재량근무형 ⑥ 채택근무형 ⑦ 스마트워크 근무형	○ 직원 ▪ 신청 → 심의(위원회) → 승인(부서장) ○ 부서장 ▪ 신청심의(위원회) → 승인(소관이사) ※ 1개월 이하: 심의절차 생략

※ 부서장 : 본사(처·실장), 본부(본부장), 사무소(소·원·국·단장)

○ 심의위원회 구성

신청자		위원회 구성
본 사	직 원	▪ 해당 처·실장이 지명한 직원(4명 이상)
	2급 이상(보직자)	▪ 소관이사가 지명한 직원(4명 이상)
본 부	직 원	▪ 본부장이 지명한 4급 이상 직원(4명 이상)
	2급 이상(보직자)	▪ △△△△이사가 지명한 처·실장(4명 이상)
사무소	직 원	▪ 소장이 지명한 4급 이상 직원(4명 이상)
	2급 이상(보직자)	▪ △△△△이사가 지명한 처·실장(4명 이상)

□ 단위시간 특정 및 핵심시간대 설정

○ 단위시간 : 30분 단위 신청 가능

○ 핵심시간대 설정

근무시간 범위					
07:00	10:00	12:00	13:00	16:00	20:00
자율조정시간대	핵심시간대*	점심시간	핵심시간대	자율조정시간대**	

*핵심시간대: 협업 및 공유 등 업무효율성을 고려, 출근 시 의무적으로 근무해야 할 시간
(유연근무 제외 시간대)

**자율조정시간대: 7시간(오전 3시간, 오후 4시간)을 근무일수 및 근무 시간을 고려하여 자율적으로 선택

- 오전 3시간: 07:00~10:00, 오후 4시간: 16:00~20:00
- 휴게시간은 근무유형 및 시간을 구분하지 않고 일괄 적용함
- 핵심시간대는 시차출퇴근형, 근무시간선택형만 적용

□ 기간 및 사용방법

○ 시간선택제 : 최소 3개월 이상, 최대사용기간은 제한 없음

○ 탄력근무제 : 1주일 이상을 원칙으로 하되, 1일 단위도 가능

- 실시기간 중 교육명령, 당직명령 등이 포함되어 있을 경우 해당일의 근무시간은 기본근무형태(09:00~18:00)로 함

- 주40시간 준수에 위배되지 않도록 다른 근무일의 근무시간 조정

○ 주중 공휴일이 있거나 연가 사용시 근무시간 계산

- 주중에 연가를 사용할 경우, 8시간 근무일에 사용하는 것이 원칙임

- 불가피하게 근무시간이 8시간 미만인 날에 연가를 사용하는 경우 해당 근무시간 만큼 해당일 연가에서 공제

- 근무시간이 8시간을 초과하는 날에 연가를 사용하는 경우 연가(1일) 처리하고, 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 추가 공제

※ 예 시

- 10시간 근무일에 연가 사용시 = 1일(연가)+2시간(연가추가공제)
- 6시간 근무일에 연가 사용시 = 6시간(연가공제)

- 반일연가(오전·오후)는 통상적인 근무시간(09:00~18:00)인 경우에만 사용 가능하며, 그 밖의 경우에는 연가(외출, 조퇴, 지참)를 시간단위로 사용하여야 함
- 근무시간이 8시간 미만인 날이 공휴일인 경우 해당일의 근무시간만큼 근무한 것으로 처리됨

※ 동일 주간 8시간 초과 근무일의 초과시간분에 대해서는 상계처리 되지 않음

- 근무시간이 8시간 초과한 날이 공휴일인 경우 8시간은 근무한 것으로 처리되며, 8시간을 초과하는 시간만큼 해당일 연가에서 공제

※ 예 시

- 10시간 근무일이 공휴일인 경우 = 1일(정상근무)+2시간(연가공제)
- 6시간 근무일이 공휴일인 경우 = 6시간(정상근무)
- ↳ 단, 동일주간내 10시간 근무일의 경우 10시간을 정상근무 해야함

- 유연근무가 해당되는 날 업무상 출장 또는 노사가 공동으로 개최하는 각종 협의회 참석으로 인한 공가 시 유연근무를 한 것으로 한다.

□ 출퇴근 관리 철저

- 유연근무제 신청에 따른 조기 출근자 및 야간 퇴근자의 경우 전자결재시스템 등을 통해 출퇴근 등록을 하여야 함
- 전자결재시스템 계정이 없는 기간제 직원 등은 별지 제10호의 서식을 사용하여 출퇴근을 관리함